

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 511 del 03/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 268 del 03/11/2022

OGGETTO: *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale".-*
Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C87H21002060002 - CIG: 94540955FF

Cap. 1022 - Cod. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 15.657,45;
- con propria determinazione a contrarre n. 486 del 19.10.2022, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 03/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	03237180652	Gaeta Costruzioni srl
2	02516050792	Costruzioni Sud srl
3	02360630798	Edilbotro s.r.l.

- con determinazione n° 510 del 03/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte economiche, così composta:

Presidente	Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace
Commissario	Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace
Commissario e Segretario verbalizzante	Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace

Evidenziato che:

- in data 03/11/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i tre operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive. Si è, quindi, passati all'esame delle offerte economiche contenute all'interno delle Buste "B".

La Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo delle ditte partecipanti ed ammesse, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	02516050792	Costruzioni Sud srl	11,400
2	02360630798	Edilbotro s.r.l.	10,001

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Costruzioni Sud srl dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che la ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- occorre approvare il verbale di gara n° 1 per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

-l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 03/11/2022 - Seduta pubblica;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 – Cod. 1005202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

